في مثله ، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجدٍ آخر ، أو كان داراً بيعت ، واشتُري بثمنها دار أخرى ؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف .

٥- الوقف عقد لازم ، يثبت بمجرد القول ، ولا يجوز فسخه ، ولا بيعه .

٦- أن يكون الموقوف معيناً ، فلا يصح وقف غير المعين .

٧- أن يكون الوقف منجـزاً ، فـلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت ، إلا على موته .

٨- يجب العمل بشرط الواقف ، إذا كان لا يخالف الشرع .

٩- إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث .